

<제13장 단체협약.제03절 단체협약의 효력>

[기출][2][2016-2]비조합원에 대한 징계처분 시 단체협약상 재심절차 준수 필요 여부

《[문제2] 단일 사업장으로 이루어진 C회사에는 상시 사용되는 근로자 100명 중 사무직 근로자 20명과 생산직 근로자 80명이 있으며, 생산직 근로자 중 60명이 가입한 D노동조합(이하 D노조)이 유일한 노동조합으로 활동하고 있다. C회사와 D노조가 체결한 단체협약에서는 조합원의 징계처분 시 재심절차를 거쳐야 한다는 조항을 두고 있으나, C회사의 취업규칙에는 근로자 징계에 관해 재심절차가 별도로 규정되어 있지 않다. 한편, 동 단체협약에는 조합원이 될 수 없는 자의 범위에 사무직 근로자가 포함되어 있는 반면, D노조 규약에는 조합원의 자격을 제한하는 조항이 없다. 비조합원인 사무직 근로자 乙에 대해 회사가 징계처분을 하고자 할 때 재심절차를 거쳐야 하는지 여부에 관한 판례법리를 설명하시오. (25점)》

<문제2> 비조합원에 대한 징계처분 시 단체협약상 재심절차 준수 필요 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 C회사와 D노조간 체결된 단체협약과 회사 내 취업규칙과의 규정이 상이한 상황에서 조합원이 아닌 사무직 근로자의 징계처분 시 절차 준수에 대한 부분이 문제인 배경이다. 쟁점으로 <단체협약의 규범적 효력이 어느 범위까지 미치는지>, <단체협약과 취업규칙의 관계, 나아가 비조합원에 대한 적용 가능성>이다. 이하에서는 이와 관련한 판례법리에 대해 설명한다.

II. 관련 법리

1. 단체협약의 규범적 효력

- "노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`) 제35조"는 하나의 사업 또는 사업장에 상시 사용되는 동종의 근로자 반수 이상이 하나의 단체협약의 적용을 받게 된 때에는 당해 사업 또는 사업장에 사용되는 다른 동종의 근로자에 대하여도 당해 단체협약이 적용된다고 규정한다. 따라서 단체협약이 단순한 채권적 합의에 그치지 않고 법규범적 성질을 지니며, 그 효력은 원칙적으로 조합원에 국한되지 않고 사업장 내 근로자 전체에 미친다

2. 비조합원에 대한 효력

- "대법원 판례"는, 단체협약의 규범적 효력은 원칙적으로 그 사업 또는 사업장에 종사하는 모든 근로자에게 적용된다고 본다. 다만, 단체협약에서 조합원의 자격 제한을 규정하고, 그에 기초하여 특정 근로자를 조합원에서 배제하는 취지가 명확한 경우, 해당 조항은 비조합원에게는 효력이 미치지 않는다고 본다.

3. 단체협약과 취업규칙의 관계

- 단체협약의 규범적 효력이 취업규칙보다 우선한다. 따라서 동일 사항에 관하여 취업규칙과 단체협약이 상이하게 규정된 경우, 원칙적으로 단체협약이 우선 적용된다. 또한, 유리의 원칙은 단체협약과 취업규칙 사이에는 적용되지 않는다.

4. 징계절차에 관한 판례법리

- 징계절차는 근로자의 권리 보호와 사용자 권한 남용 방지를 목적으로 하므로, 징계대상자에 대한 불이익을 최소화하기 위해 단체협약상의 절차적 보장은 널리 적용되어야 한다는 것이 "판례"의 태도이다. 따라서 단체협약에 재심절차가 규정되어 있다면, 특별히 그 대상을 조합원으로 한정하는 취지가 없는 한 비조합원에게도 적용된다고 본다.

III. 학설의 검토

1. 적용긍정설

- 단체협약의 규범적 효력은 사업장 내 전체 근로자에게 미치므로, 재심절차 조항은 비조합원에게도 적용된다는 견해이다. 이는 근로조건 통일의 원칙과 근로자 보호라는 단체협약의 목적에 부합한다.

2. 적용부정설

- 징계재심절차는 노동조합의 참여를 전제로 하므로 조합원이 아닌 근로자에게는 적용되지 않는다는 견해이다. 특히, 단체협약에 조합원 자격 제한 규정을 두고 있을 경우 그 효력은 조합원에 국한된다고 본다.

3. 판례의 입장

- "판례"는, 단체협약 규정이 조합원만을 대상으로 한다는 명문 규정이나 합리적 해석이 없는 이상, 비조합원에게도 적용된다고 판시한다. 이는 근로조건의 평등적용과 절차적 권리 보장의 필요성을 반영한 것이다.

IV. 사안의 적용

1. 단체협약과 취업규칙의 충돌

- 본 사안에서 단체협약은 조합원의 징계에 재심절차를 요구하는 반면, 취업규칙은 별도의 규정을 두고 있지 않다. 따라서 징계절차에 관한 규범적 효력은 단체협약이 우선한다.

2. 비조합원에 대한 효력 여부

- D노조 규약에는 조합원 자격을 제한하는 조항이 없으므로, 사무직 근로자가 배제된 것은 단체협약 조항에 불과하다. 그러나, 단체협약의 규범적 효력은 사업장 근로자 전체에 미치므로, 사무직 근로자 乙도 단체협약상 징계재심절차의 보호를 받는다.

3. 징계절차의 보장 필요성

- 재심절차는 근로자 권리 보장을 위한 최소한의 장치이므로, 이를 비조합원에게도 확대 적용하는 것이 근로조건 통일 및 형평성의 원칙에 부합한다. 따라서 乙에 대한 징계처분 역시 단체협약상 재심절차를 거치지 않았다면 절차적 하자가 존재한다.

V. 결론

- 단체협약의 규범적 효력은 원칙적으로 해당 사업장 전체 근로자에게 미치므로, 징계재심절차 조항은 비조합원인 사무직 근로자 乙에게도 적용된다. C회사가 乙을 징계하면서 재심절차를 거치지 않았다면 이는 단체협약 위반이자 징계절차상 중대한 하자로서 징계 무효 사유가 된다. 따라서 판례 법리에 비추어 보아도 본 사안에서 징계재심절차는 乙에게 적용된다고 판단된다.